

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제21-복무-11호

제 목 품위유지의무 위반

소관부서 ○○부

조치부서 인사조직처

내 용

1. 사건 개요

AAA은 0000. 00. 00. ●●●●채용으로 입사해, 0000. 00. 00.부터 0000. 00. 00.까지 ◇◇부에 근무하다 본 사건과 관련하여 0000. 00. 00. 무보직 처분을 받아 현재 ○○부 소속인 자로서,

AAA은 ①0000. 00. 00. 부터 0000. 00. 00. 사이에 분양 받은 입양견을 본인의 주거지에서 학대하여 반려견 6마리를 죽음에 이르게 하였고, ②0000. 00. 00. □□시의 한 아파트 및 노상에 주차되어 있던 자동차 12대 및 아파트의 복도 유리창 등을 새충을 이용해 파손하여 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

1) 「동물보호법」 제8조(동물학대 등의 금지) 제1항 “누구든지 동물에 대하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있으며, 1호에서 “목을 매다는 등의 잔인한 방법으로 죽음에 이르게 하는 행위”, 4호로 “그 밖에 수의학적 처치의 필요, 동물로 인한 사람의 생명·신체·재산의 피해 등 농림축산식품부령으로 정하는 정당한 사유 없이 죽음에 이르게 하는 행위”를 상제 행위로 정하고 있다.

2) 「동물보호법」 제46조(벌칙) 제1항 “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.”고 규정하고 있으며 1호에서 “제8조 제1항을 위반하여 동물을 죽음에 이르게 하는 학대행위를 한 자”로 한정하고 있다.

3) 「형법」 제369조(특수손괴) 제1항 “단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제366조의 죄를 범한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.”고 규정하고 있으며 제366조(재물손괴등)에서는 타인의 재물, 문서 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 기효용을 해한 자는 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다.”고 규정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다’라고 규정하고 있으며, 공사 「상벌규정」 제22조(징계양정) 별표 1 [징계기준] 7의 바.에서 ‘기타’사항을 품위유지의무 위반의 한 유형으로 명시하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

3) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’고

규정하고 있다.

3. 위반행위

가. 동물보호법 위반

AAA은 0000. 00. 00. 부터 0000. 00. 00. 까지 [표-1]과 같이 애완견 분양사이트 등을 이용하여 19명으로부터 각 강아지 1마리씩 총 19마리의 반려견을 분양받았고,

【표-1】반려견 입양 현황

연번	입양일자	입양지역	입양 강아지(품종/색상/이름)
1	0000. 00. 00.	A	푸들/미상/미상
2	0000. 00. 00.	B	푸들/미상/XX
3	0000. 00. 00.	C	푸들/XX/XX
4	0000. 00. 00.	D	푸들/미상/미상
5	0000. 00. 00.	E	푸들/XX/XX
6	0000. 00. 00.	F	잡종/미상/미상
7	0000. 00. 00.	G	푸들/미상/XX
8	0000. 00. 00.	H	푸들/XX/XX
9	0000. 00. 00.	I	푸들/XX/XX
10	0000. 00. 00.	J	푸들/XX/XX
11	0000. 00. 00.	K	푸들/XX/XX
12	0000. 00. 00.	L	달마시안믹스/XX/미상
13	0000. 00. 00.	M	푸들/XX/XX
14	0000. 00. 00.	N	푸들/XX/XX
15	0000. 00. 00.	O	푸들/XX/XX
16	0000. 00. 00.	P	푸들/XX/미상
17	0000. 00. 00.	Q	미상/XX/XX
18	0000. 00. 00.	R	푸들/XX/XX
19	0000. 00. 00.	S	푸들/XX/미상

※ ■■경찰서 구속영장 첨부 자료 인용

입양한 반려견을 본인의 주거지에서 사위기를 이용해 강제로 물을 계속 먹여 기절한 반려견을 심폐소생술로 깨어나게 해 재차 강제로 물을 먹이거나, 머리카락 등을 주먹으로 때리고 자신이 복용하는 우울증 약을 먹이는 등의 잔인한 방법으로 [표-2]와 같이 6마리의 반려견을 죽음에 이르게 하였다.

【표-2】동물학대 현황

연번	범행일시	범행장소	피해 동물	사체의 상태 및 주요 소견
1	0000.00.00.부터 0000.00.00.사이	주거지	犬 (품종:푸들)	몸 전반에 화상 확인
2	0000.00.00.부터 0000.00.00.사이	주거지	犬 (품종:푸들)	두개골 골절상태 및 하악 골절로 의심
3	0000.00.00.부터 0000.00.00.사이	주거지	犬	부패가 심함, 3~4kg로 나이는 3~4살 강아지로 추정됨
4	0000.00.00.부터 0000.00.00.사이	주거지	犬	부패가 완전히 진행되지 않음, 6~7kg로 나이는 4~5살 강아지로 추정됨
5	0000.00.00.부터 0000.00.00.사이	주거지	犬	부패하여 상태를 확인하기 힘들, 2~3kg로 나이는 3~4살 강아지로 추정됨
6	0000.00.00.부터 0000.00.00.사이	주거지	犬	두개골 골절이 의심됨, 2~3kg의 강아지로 추정됨

※ ■■■경찰서 구속영장 첨부 자료 인용

■■■경찰서에서는 최초 반려견 6마리를 살해한 혐의로 구속영장을 신청하였으나, 이후 사택 인근에서 동물보호단체('00.00.00) 및 경찰에서('00.00.00) 사체를 추가 발견하여 피해건의 수는 증가할 것으로 예상됨

나. 특수재물손괴

0000. 00. 00. 00:00 경 AAA는 안양시 소재 ▲▲아파트의 지상주차장과 노상에서 부부싸움으로 인한 스트레스를 풀겠다는 이유로 집에서 미리 준비한 새충을 들고 돌 또는 쇠파스를 쏘는 방법으로 [표-3]과 같이 주차되어 있던 차량 12대의 유리창과 아파트 비상계단 및 복도 유리창을 새충을 이용해 손괴하였다.

【표-3】재물손괴 현황

순번	일 시	장 소	손괴 대상	피해액(원)
1	'00. 00. 00. 00:00경 ~ 00:00경	아파트 지상주차장 등	산타페	214,060
2			QM6	1,010,665
3			스포티지	271,000
4			산타페	275,000
5			티볼리	165,000
6			그랜저	290,000
7			그랜저	251,680
8			벤츠	276,100
9			QM5	120,000
10			펠리세이드	175,000
11			아파트 복도 등 유리창	560,000
12		도로변	소나타	129,800
13		도로변	K5	120,000
(총)피해액			3,858,305원	

※ ▽▽지방검찰청 ▼▼지청 작성 공소장(0000. 00. 00.) 인용

4. 관련자 주장 및 판단

AAA은 본 감사와 관련하여 개인적인 사유로 출석이 어려워 질문서를 배부해 서면으로 답변을 요청하였고 이에 답변서를 제출하였다.

가. 동물보호법 위반

AAA은 자신이 입양한 반려견의 수는 17마리이며, 1마리는 원래 AAA이 키우던 반려견으로 본 사건과 관련 있는 동물의 수는 총 16마리이고, 그 중 2마리는 분양해준 주인에게 돌려주었으며 2마리는 여름철 차량에 잠시 두었는데 바로 죽었기 때문에 실질적으로 총 12마리의 반려견을 입양하였다고 진술하였다.

반려견 학대 행위에 대해서는 회사로부터 제공 받은 사택 내의 본인의 방에 집을 만들어주고 편히 놀 수 있도록 자유로운 환경을 조성해 주었으며, 평소 반려견들을 미용해주고 산책시키며 정성스럽게 돌보았으나 양치질이나

샤워를 할 때 깨끗이 씻긴다는 것이 학대행위로 구분이 된 것 같다고 진술하였다.

반려견 살해 행위에 대해 AAA은, 12마리 중 2마리는 본인을 너무 물어 신경안정제를 먹였는데 죽었고, 10마리는 몸을 씻겨주는 과정에서 양치질 시키고 입을 헹궈주었는데 물을 많이 먹어 사망했으며, 사체는 모두 거주지인 사택 주변 화단에 묻어주었다고 진술하였다. 그리고 이러한 행위에 대해서는 불면증, 만성 편두통으로 인한 약물 남용의 부작용으로 인해 우울증이 발생해 샤워시킬 때마다 자신도 모르게 학대해버린 것 같다고 주장하며 사회와 회사에 죄송한 심정이고 지금은 복용하던 약물을 끊고 우울증 치료에 만전을 다하고 있다고 진술하였다.

참고인 동물보호단체 대표 BBB는 0000. 00. 00. 00시경 AAA의 주거지에서 AAA으로부터 반려견에게 강제로 물을 먹이다 기절하면 심폐소생시켜 다시 강제로 물을 먹였고, AAA이 복용하고 있는 약을 먹이는 등 고문하여 13마리의 반려견을 살해하여 주거지 주변 화단에 묻었다고 들은바 있으며, 면담 이후 수의사의 검안 과정에 입회해 화상이 발견된 사체를 확인하였기 때문에 불고문 행위까지 있었을 것으로 추정하고 있다고 진술하였다.

AAA이 입양한 반려견의 수는, 경찰의 구속영장에 명시되어 있는 기록과 AAA의 진술이 상이하나 정황상 10여 마리 이상이 유력하고, 약물 남용으로 인한 부작용 때문에 본인도 모르게 학대했다는 취지의 AAA의 주장은 위의 행위를 지속적으로 반복하였기 때문에 우발적 행동이라고 보기 어려우며, 경찰에서 구속영장을 신청하며 첨부한 범죄일람표상 AAA이 입양한 반려견 중 최소 6마리가 살해된 사실은 명백한 것으로 사료된다. 따라서 AAA의 동물보호법 위반 행위가 확인되어, AAA은 공사 「인사규정」 제43조 품위유지 의무를 위반한 것으로 판단된다.

나. 특수재물손괴

AAA은 차량 12대 및 아파트의 유리창을 새총을 사용해 파손한 사실에 대해 인정하고 있으나 바로 다음날부터 피해자들에게 사과드리고 합의해 사건이 종결되었다는 취지로 진술하였으며 본인이 평상시 편두통, 불면증으로 인해 약물을 복용하던 중 과복용해 우울증이 생겨 잘못된 행동을 하였다고 진술하였다.

그러나 AAA의 사건이 종결되었다는 취지의 진술과 달리 ▽▽지방검찰청 ▼▼지청에서 '00. 00. 00. 기소되어 현재 재판이 진행중인 상황이다. 따라서 AAA의 특수재물손괴 행위가 확인되어, AAA은 공사 「인사규정」 제43조 품위유지 의무를 위반한 것으로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.

그럼에도 불구하고 AAA은 ①입양한 반려견을 학대해 동물 6마리를 죽음에 이르게 하여 「동물보호법」 상 동물학대에 해당하는 행위를 한 점, ②타인의 재물을 위험한 물건으로 손괴하여 「형법」 상 특수재물손괴죄에 해당하는 행위를 한 점, ③과거 ◆◆◆◆에 따른 ◆◆◆◆ 위반 행위('00. 00. 00, ◆◆) 및 ♡♡♡♡에 따른 ♡♡♡♡ 위반 행위에('00. 00. 00, ♡♡) 대한 징계 조치가 있었음에도 불

구하고 품위유지의무를 위반한 점, ④ 현재 AAA의 위법행위에 대한 사건이 재판 진행 및 경찰 수사 중이며, 특히 동물학대 사건과 관련하여 청와대 국민청원이 제기되고 언론에 보도되는 등 사회적 물의를 일으켜 한국가스공사의 명예가 크게 실추된 점 등 제반 사정을 종합할 때 엄중한 징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(인사조직처장)은 공직자의 품위유지의무를 위반한 ○○부 AAA에게 인사 규정 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(파면)